

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1846/2536

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
จำกัด

โจทก์

นางเยาวลักษณ์ จำเนียรหรือฮะยีบุ

ผู้ร้อง

นายสุวิชัย บุญญะสาตะ

จำเลย

นางเยาวลักษณ์ จำเนียรหรือฮะยีบุ ผู้
ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีหลักฐานที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 19)

กรณีเป็นชั้นคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา ปรากฏว่า นายประสิทธิ์ จงอัสฎากุล เป็นผู้ประมูลซื้อทรัพย์ได้ต่อมาจำเลยยื่นคำร้อง อ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทรัพย์พิพาท ในราคาต่ำเกินไป ทั้งการขายทอดตลาดดำเนินการไปโดยมิชอบ ขอให้เพิกถอนการขาย ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่ง ให้ยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์ระหว่างคดีอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นาย

ประสิทธิ์ จงอัญญากุล ได้ขายทรัพย์สินพิพาทให้ผู้ร้องต่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา
กลับคำสั่งศาลชั้นต้นโดยเห็นว่า ราคาที่ขายทรัพย์สินพิพาทนั้นต่ำไป จึงให้เพิกถอนการ
ขายทอดตลาด คดีถึงที่สุด

ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า เจ้าพนักงาน บังคับคดีได้ส่งหมายไปยังผู้
ร้อง ขอให้ผู้ร้องส่งต้นฉบับ โฉนดที่ดินเลขที่ 90339 คืนไปยัง เจ้าพนักงานบังคับคดี
ผู้ร้องเห็นว่าผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและได้จด
ทะเบียนสิทธิโดยถูกต้อง จึงได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมายขอให้ศาลมีคำสั่งระงับ
การเรียก ต้นฉบับโฉนดที่ดินและมีคำสั่งว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และสิ่งปลูก
สร้างดังกล่าวโดยชอบ ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 15,14)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องยื่นคำร้องให้การบังคับคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง
(อันดับ 7)

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องประสงค์จะขอคุ้มครองประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 และเมื่อได้พิเคราะห์แล้วเห็น
สมควร จึงให้ งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องประสงค์จะขอคุ้มครองประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 และได้พิเคราะห์แล้วเห็น
สมควร จึงให้ งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(จิระ บุญพจนสุนทร-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>